沾益西平“11·23”一般道路交通事故调查报告

2025年11月23日9时48分，在沾益区西平街道九龙南路与星火路交叉路口处，发生一起道路交通事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规。经沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、市公安局沾益分局、西平街道办事处、区交通运输局、市交通运输综合行政执法支队沾益大队、区总工会、区人力资源和社会保障局等单位组成的沾益西平“11·23”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员处理建议和防范措施。

经调查认定，沾益西平“11·23”一般道路交通事故是一起因欧**驾驶机动车载物超过核定的载质量，未停车让行撞到正在通过人行横道的李**，造成李**经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆所有人概况

云 D0H590 轻型自卸货车，车辆所有人：欧**，男，汉族，身份证号码为 530325**********1X，户籍地址：云南省曲靖市富源县富村镇新坪村委会**村，该车属个体运输经营。

（二）车辆基本情况

云 D0H590 轻型自卸货车。车辆品牌：十通牌，型号：STQ3038L03****，使用性质为货运，车辆总质量：3.35 吨，核定载质量 0.995 吨，事发时实载货物 20 吨，超载 19.005 吨。车辆识别代号：LS3T3CB14G001****，发动机号：1DQ303G0****，于 2017 年 3 月 9 日在云南省曲靖市交通警察支队办理注册登记手续，发证日期为 2017 年 4 月 14 日，检验有效期至 2026 年 3 月 31 日，投保于中国人寿财产保险股份有限公司富源县支公司，机动车第三者责任强制保险单号：6605072025530325 00****，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕车鉴字第 1531 号）司法鉴定意见：云 D0H590 轻型自卸货车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车视频速度约为 11km/h。

（三）驾驶人及行人基本情况

1.欧**，男，汉族，身份证号码为 530325**********1X，系云 D0H590 轻型普通货车驾驶人、车辆所有人，住址：云南省曲靖市富源县富村镇新坪村委会**村，持驾驶证号为 530325**********1X，档案编号为 53030144****的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期为 2013 年 12 月 19 日，有效期止 2029

年12月19日。2025年11月24日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕毒检字第02352号）检验鉴定意见：送检欧**（WT772668）血样中未检出乙醇。

2.李**，女，汉族，身份号码为532201**********28，住址：云南省曲靖市沾益区西平街道办事处玉龙社区居民委员会龙华北路**号，肇事时系路上行人。在事故中受伤经抢救无效死亡。根据曲靖市沾益区公安司法鉴定中心《法医学尸体检验鉴定意见书》（（沾）公（交）鉴（尸）字〔2025〕31号）鉴定意见：李**系交通事故致胸腔脏器合并盆部、会阴部损伤死亡。

（四）事故发生经过

2025年11月23日，欧**驾驶云D0H590轻型自卸货车从曲靖羚羊超微材料科技有限公司拉水泥回富源县,09时48分许，行驶至九龙南路与星火路交叉路口,车辆碰撞碾压横过道路的行人李**，造成李**受伤经抢救无效死亡的道路交通事故。

（五）事故现场情况

1.事故现场道路情况。现场位于曲靖市沾益区九龙南路与星火路交叉路口，该处道路为一“十”形路口，东至鑫星小区农贸市场，南至沾益城区，西至沾益区吊桥，北至小河底，南北方向道路为九龙南路，系干燥的沥青路面，有效路面全宽14.0米，在道路中心施划有黄色双虚实线将道路划分为两条相向车道，单向车道全宽7.0米，在路口处由西向东方向施划有一条人行横道线,现场路口东侧为星火路,通往鑫星小区农贸市场,西侧为通往吊桥的人行道,事故路段路口没有交通信号灯控制

也没有交通警察指挥,九龙南路由南向北方向标志限速 40km/h,限速标志位于九龙南路 263 号门口路段。

2.地面痕迹：现场路面上遗留有一条长 2.0 米，宽 0.25 米的条状搓印，该痕迹处路面上粘附有点片状的血迹和人体组织，系云 D0H590 号轻型自卸货车左前轮与人体作用形成。

3.车体痕迹。云 D0H590 轻型自卸货车经现场勘验：①车前部保险杆左侧表面上 0.04x0.30 平方米的新鲜刮撞痕迹，该痕迹表面尘土减层脱落，中心点距离地高 88 厘米。②左前轮轮胎胎面上有 0.8x0.22 平方米的新鲜搓擦痕迹,该痕迹处灰尘减层脱落，上沾附有暗红色的人体组织，系车辆左前轮轮胎与人体和地面作用形成。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。

2.直接经济损失情况

直接经济损失 30 余万元。

（七）其他情况

经曲靖市沾益区气象局气象观测站资料查询统计：2025 年 11 月 23 日，西平街道 09 时至 10 时气象资料如下：09 时气温 9.8℃；小时最低气温 9.5℃，10 时气温 10.1℃，小时最高气温 9.8℃；小时极大风速 5.3 米/秒，对应风向西南风；小时降水量 0 毫米。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月23日09时52分，曲靖市公安局沾益分局指挥中心接张**电话报案称：“在吊桥赶街处，有一辆货车云D0H590撞到一位行人，人员受伤，请求处理。”9时53分，曲靖市公安局沾益分局指挥中心指令市公安局沾益分局交通管理大队王**等人迅速出警，赶赴现场进行调查处理。

（二）事故现场应急处置情况

2025年11月23日10时07分，市公安局沾益分局交通管理大队民警王**、傅**到达事故现场，并对现场采取安全防护措施。由王**、傅**对现场进行勘查，王**负责拍照，傅**负责记录及绘图。现场周围设置反光锥桶进行安全防护，并安排专人对过往车辆进行疏导。2025年11月23日11时23分撤出现场，恢复交通。

（三）医疗救治及善后情况

1.医疗救治情况：2025年11月23日09时51分曲靖市沾益区人民医院急救中心接市120指令，沾益区人民医院急救中心急救人员于10时05分到达现场并开展现场急救工作，患者经抢救无效死亡，10时32分将遗体送沾益区人民医院太平间。

2.善后处置情况：事故发生后，公安、交通管理大队、医疗等部门和属地政府全力做好人员救治和伤亡人员家属安抚工作。目前，李**遗体已安葬，后续的赔偿当事人正在协商中。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，交通管理大队、医疗等职

能部门和属地政府能够第一时间启动响应，迅速赶往现场开展救援、现场管控和处理等工作。遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通得到有效管控，未出现影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

根据曲靖市公安局沾益分局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》（第5303281202500000081号），经调查询问，检验鉴定、现场勘查、综合分析认定欧**驾驶机动车行经人行横道遇行人正在通过人行横道，未停车让行且驾驶机动车载物超过核定的载质量，是导致此事故发生的根本原因。

欧**驾驶机动车行经人行横道遇行人正在通过人行横道，未停车让行且驾驶机动车载物超过核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款、第四十八条第一款之规定，是导致此事故发生的全部过错；李**无违法行为。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，认定欧**承担此事故的全部责任，认定李**无责任。

四、对有关责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

欧**，男，群众，系肇事云D0H590轻型自卸货车驾驶人，对事故的发生承担全部责任，涉嫌交通肇事罪，于2025年12月29日刑事立案，2026年1月13日移送至曲靖市沾益区人民检察院审查起诉。2026年1月30日曲靖市沾益区人民检察院向曲靖

市沾益区人民法院提起公诉。

（二）其他处理建议

曲靖羚羊超微材料科技有限公司。落实货运源头单位超限超载管理不到位，建议由曲靖市沾益区交通运输局、曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队等部门按照相关规定进行处理。

五、事故主要教训

（一）驾驶人交通安全意识淡薄

货车驾驶人欧**，严重缺乏道路交通安全意识，驾驶机动车载物超过核定的载质量，遇行人正在通过人行横道未停车让行，其行为对他人的生命和财产安全构成巨大的威胁。

（二）路面交通秩序管控不到位

云 D0H590 轻型自卸货车核定载质量 0.995 吨，事发时实载货物 20 吨，超载 19.005 吨，暴露出路面交通秩序管控不到位，对重点车辆、重点驾驶人、重点违法行为查处有漏洞。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）加强道路交通安全宣传引导，提升交通参与者的交通安全意识

交通运输和交警部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方

的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面增强广大驾驶人交通安全意识。要定期组织重点驾驶人、重点运输企业开展安全警示教育培训，学习道路交通安全法等法律法规，播放典型事故案例警示教育片，用真实的案例讲述交通违法行为和交通事故的危害，提醒企业加强驾驶人的安全教育培训，警示驾驶人遵守交通法律法规，安全文明行车。

（二）加大路面执法、路面管控力度，有效降低路面交通安全风险

交通运输、交管等部门要进一步强化对超限超载、超速、酒驾、疲劳驾驶等严重交通违法行为的查处打击力度，切实提高路面见警率、管事率和交通违法查处率，推动交通秩序持续好转，及时消除事故隐患；要加大联合执法力度，强化联合执法措施，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，严防群死群伤道路交通事故发生。各乡镇（街道）要充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止辖区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。

（三）强化超载超限治理，提升道路通行能力。持续推动联合执法常态化，强化货运源头企业治超宣传工作，以超限检测站点为依托，对经检测确认超限超载的车辆，责令当场消除违法行

为，严格执行“一超四罚”。对堵塞交通、强行冲卡、暴力抗法、破坏相关设施设备等违法行为，加大执法力度。

沾益西平“11·23”一般道路交通事故调查组

2026 年 3 月 17 日